

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 194/2534 นาย สวาท ขำ ทิพย์ กับพวก โจทก์
การรถไฟแห่งประเทศไทย จำเลย

พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
มาตรา 11

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

พระราชบัญญัติ ญัตติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 11 กำหนดให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีอายุครบ 60
ปีบริบูรณ์พ้นจากตำแหน่งนั้น มีความหมายว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใดมีอายุครบ 60
ปีบริบูรณ์อันเป็นการขาดคุณสมบัติแล้วก็ให้รัฐวิสาหกิจนั้นดำเนินการให้ผู้นั้นออกจาก
งาน มิได้หมายความว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่งทันที ดังนี้เมื่อ
จำเลยผู้เป็นนายจ้างดำเนินการให้โจทก์ออกจากงานเพื่อให้เป็นไปตามบทกฎหมาย
ดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้าง จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดียี่สิบหกสำนวนเข้ากับคดีหมายเลข
ดำที่ 5021/2533 ของศาลแรงงานกลาง ซึ่งในระหว่างพิจารณาศาลแรงงานกลางได้มี
คำสั่งให้จำหน่ายคดีดังกล่าวโดยให้เรียกโจทก์ทั้งยี่สิบหกสำนวนเป็นโจทก์ที่ 1 ถึง
โจทก์ที่ 5 และโจทก์ที่ 7 ถึงโจทก์ที่ 27 ตามกำกับ โจทก์ทั้งยี่สิบหกสำนวนฟ้องว่า
โจทก์ทั้งยี่สิบหกเป็นลูกจ้างของจำเลย วันเข้าทำงาน ตำแหน่งหน้าที่และค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายของโจทก์แต่ละคนปรากฏตามฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533 จำเลย
เลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบหกเพราะเหตุเกษียณอายุ โดยไม่จ่ายค่าชดเชย โจทก์ทั้งยี่สิบ
หกมีอายุการทำงานเกินกว่า 3 ปีแล้ว จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 180 วัน ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบหกตามกฎหมาย
พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งยี่สิบหกสำนวนให้การว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ โจทก์ทั้ง
ยี่สิบหกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การที่โจทก์ทั้งยี่สิบหกออกจากงานเพราะเหตุ
เกษียณอายุหรือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นการพ้นจากตำแหน่งโดยผลของ
กฎหมาย มิใช่เป็นผลโดยตรงจากการเลิกจ้างของจำเลยจึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างตาม
ความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน โจทก์ทั้งยี่สิบ
หกไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง วันนัดพิจารณา คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริง
ตามฟ้อง ศาลแรงงานกลางเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดสืบพยาน ศาล
แรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุเป็นการ
เลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 พินิจ
ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 38,040 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 59,580
บาทโจทก์ที่ 3 จำนวน 38,040 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 86,820 บาทโจทก์ที่ 5
จำนวน 63,360 บาท โจทก์ที่ 7 จำนวน 112,560 บาทโจทก์ที่ 8 จำนวน 50,820
บาท โจทก์ที่ 9 จำนวน 38,040 บาทโจทก์ที่ 10 จำนวน 84,360 บาท โจทก์ที่ 11
จำนวน 49,200 บาทโจทก์ที่ 12 จำนวน 86,820 บาท โจทก์ที่ 13 จำนวน 54,180
บาทโจทก์ที่ 14 จำนวน 27,960 บาท โจทก์ที่ 15 จำนวน 35,700 บาทโจทก์ที่ 16
จำนวน 50,820 บาท โจทก์ที่ 17 จำนวน 49,200 บาทโจทก์ที่ 18 จำนวน 57,750
บาท โจทก์ที่ 19 จำนวน 63,360 บาทโจทก์ที่ 20 จำนวน 79,740 บาท โจทก์ที่ 21
จำนวน 57,750 บาทโจทก์ที่ 22 จำนวน 73,350 บาท โจทก์ที่ 23 จำนวน 75,420
บาทโจทก์ที่ 24 จำนวน 43,260 บาท โจทก์ที่ 25 จำนวน 59,580 บาทโจทก์ที่ 26
จำนวน 71,280 บาท โจทก์ที่ 27 จำนวน 35,700 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ง

ต่อปีจากต้นเงินค่าชดเชยของโจทก์แต่ละคนดังกล่าว เว้นแต่โจทก์ที่ 27 ทั้งนี้นับแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งยี่สิบหกสำนวนอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่าการเลิกจ้างตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 จะต้องเป็นเรื่องที่นายจ้างได้ ดำเนินการให้ลูกจ้างออกจากงานไม่รวมถึงการที่ลูกจ้างต้องออกจากงานไปเองตาม กฎหมายโดยเหตุเกณียณอายุ พิจารณแล้วเห็นว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ และโจทก์ ทั้งยี่สิบหกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 11 ที่บัญญัติให้พนักงาน รัฐวิสาหกิจซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์พ้นจากตำแหน่งนั้น มีความหมายว่าเมื่อ พนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์อันเป็นการขาดคุณสมบัติแล้วก็ให้ รัฐวิสาหกิจนั้นดำเนินการให้ผู้นั้นออกจากงาน มิได้หมายความว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่งในทันที ดังนั้นเมื่อจำเลยผู้เป็นนายจ้างดำเนินการให้โจทก์ ทั้งยี่สิบหกออกจากงานเพื่อให้เป็นไปตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 กรณีหาใช่โจทก์ ทั้งยี่สิบหกออกจากงานไปเองตามกฎหมายไม่ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลย จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบหกนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ ของจำเลยทั้งยี่สิบหกสำนวนฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ